FACULTAD DE DERECHO unc

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Programa de

DERECHO PRIVADO VIII

Cátedra **B**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE DERECHO

Derecho Privado VIII
(Derecho bancario, del mercado de capitales
Y de los seguros)
"Cátedra B"

Prof. Titular Dr. Orlando Manuel MUIÑO

1. Fundamentos y objetivos generales

La temática de esta asignatura se encuentra centrada en actividades empresariales específicas, en el ámbito bancario, del mercado de capitales y de la actividad aseguradora, su organización y su régimen jurídico, a través de la actividad nuclear del empresario y demás operadores, en su faz jurídica interna y externa.

Son Objetivos Generales de la materia en la integración curricular:

Acceder a un conocimiento substancial de diversos negocios que conforman el funcionalismo del derecho empresarial a través de la actividad bancaria, del mercado de capitales y aseguradora en el sistema argentino, las principales relaciones obligacionales contractuales y su interrelación con las autoridades de control respectivas.

Relacionar dichas instituciones con las situaciones concretas que se producirán durante el ejercicio efectivo de la profesión.

Valorar la importancia de los principios teóricos que rigen el ordenamiento legal como factor de moderación y previsor de conflictos sociales.

Descubrir la amplia gama de variantes que abre hoy la actividad de los agentes económicos, con la aparición vertiginosa de figuras hasta ahora desconocidas, y nuevas y complejas estructuras.

Se integrará esa auto evaluación con la participación en clase y el cumplimiento de las consignas para formar una carpeta de prácticos, de obligatoria realización, que deberán presentar en ocasión de su examinación final.

Evaluación final

La examinación final debe tener por objetivo apreciar las habilidades adquiridas por el alumno: conocimiento de las normas, aplicación de las mismas a supuestos prácticos y explicitación de algunos aspectos de su carpeta de tareas para advertir la comprensión de la misma y su juicio crítico estar ligado y vinculado cuidadosamente al desarrollo que el examinando formule en relación a la temática objeto de interrogación.

En el caso del alumno libre, que no debe sufrir ninguna discriminación por tal situación, la examinación se integrar en forma previa con la realización de un trabajo escrito consistente en la redacción de un acto vinculado a los contenidos de la asignatura.

Reconocer la evolución de este derecho en nuestro medio y sus principales cambios hasta la fecha.

2. Objetivos específicos

El derecho empresarial actual resulta una materia compleja, que presupone un conocimiento adecuado del derecho privado. Este hecho, a su vez se ve agravado porque el derecho empresarial moderno que persigue regular una economía de producción, distribución y consumo en masa, necesitada de contratos celebrados por adhesión y de contratos tipo, que funcionaban, como se señalara hace tiempo, a espaldas del Código -ahora unificado-, que hace decenios debió ser actualizado, pues no satisfacía las necesidades mínimas de una economía en permanente transformación (acelerada en los últimos años).

Además, ciertos factores han producido un cambio fundamental en la materia, entres lo que pueden señalarse:

a) En la economía contemporánea: la producción, distribución y consumo en masa, impone la consideración de la empresa y los actos de ésta, como sustancia del derecho privado moderno;

b) Este derecho empresarial, integra un sistema más vasto de derecho, constituido por el sistema de regulación del mercado y de aquella parte del derecho público atinente o vinculado a la actividad económica privada, en la que repercute sustancialmente (v.gr. control estatal de determinadas empresas en razón de su objeto -donde se inserta claramente la activad bancaria o financiera-; o de protección del ahorro público aun en forma de inversiones, como ocurre en el supuesto del mercado de capitales, o la actividad aseguradora.

Este abordaje inicial es imprescindible para lograr, a partir de un creciente nivel de complejidad, la aprehensión integradora de esta asignatura con las demás. Para visualizar tal conexión se prevén transferencias que introduzcan al alumno en la ejercitación de diferentes roles profesionales (litigante, asesor, juez, legislador, etc.) con una visión flexible y crítica de las demandas que la sociedad plantea al Derecho, procurando alcanzar una actitud de compromiso personal y social.

A tal fin, el alumno deberá ser capaz de:

Alcanzar y utilizar con precisión, un lenguaje técnico jurídico apropiado, expresado en forma oral y escrita

Desplegar un razonamiento lógico-jurídico sobre los temas que forman el contenido de la asignatura

Demostrar la comprensión y síntesis de textos

Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo en relación con el ordenamiento jurídico positivo, y especialmente, respecto de los contenidos de la materia

Integrar los conocimientos adquiridos en cada unidad

Contar con la capacidad de resolver conflictos hipotéticos y casos prácticos

Transferir los conocimientos a la vida de relación y futuro ejercicio profesional

La obtención de estos objetivos deberán servir para la evaluación, tanto en las pruebas parciales como en el examen final de la asignatura.

3. Contenidos

UNIDAD I

I.1. Derecho Bancario. Principios generales.

I.2. Relaciones dentro del sistema general del derecho.

I.3. Concepto. Autonomía.

I.4. Caracteres. Fuentes.

I.5. Evolución Histórica.

I.6. Primeros Antecedentes.

I.7. Antecedentes Nacionales. Diversos períodos. Reformas.

I.8. Organización monetaria y financiera internacional.

negociaciones, roles grupales, etc.), como la redacción de diversos instrumentos serán tareas habituales.

Selección de actividades y experiencias

A las actividades y experiencias reseñadas en el punto anterior pueden agregarse visitas a las autoridades de contralor y/o Juzgados con competencia en materia comercial, Registro Público, Mercado de Capitales o Valores, etc.

Régimen de dictado de clases

Carácter de la asignatura: Obligatoria.

Carga horaria 60: hs.

Régimen de dictado: Semestral.

6. Evaluación

En el proceso de evaluación debemos distinguir varias formas:

Evaluación permanente, a partir de la participación de los alumnos en la actividad programada.

Evaluaciones parciales, sobre las cuales, es criterio de esta Cátedra que las mismas, además de las previsiones reglamentarias, deben cumplir un rol fundamental de auto-evaluación por el alumno de sus propias dificultades o habilidades para enfrentar el aprendizaje específico.

Estas pruebas parciales, elaboradas como producciones escritas semiestructuradas que deben alcanzar, en una valoración global, el logro de los objetivos señalados para las unidades comprendidas, lo que supone la respuesta satisfactoria de más del cincuenta por ciento de sus contenidos para obtener el puntaje mínimo de suficiente.

Para obtenerse la regularidad deben aprobarse dos de tres parciales con una calificación no inferior a suficiente, debiendo además satisfacerse los requerimientos generales establecidos institucionalmente.

Ghersi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992.

Halperin Isaac, Curso de derecho comercial, t. I y II, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1972.

Le Pera, Sergio, Cuestiones de derecho comercial moderno, Astrea, Buenos Aires, 1974.

Malagarriga, Carlos, Derecho comercial, Ed. T.E.A., Buenos Aires, 1963.

Rivarola, Mario A., Tratado de derecho comercial argentino, Cìa. Argentina de Editores, Buenos Aires, 1938.

Satanowsky, Marcos, Tratado de derecho comercial, Ed. T.E.A., Buenos Aires, 1957.

Segovia, Lisandro, Explicación y crítica del nuevo Código de Comercio de la República Argentina, Ed. Lajouane, Buenos Aires, 1882.

Siburu, Juan B., Comentarios al Código de Comercio Argentino, Ed. Lajouane, Buenos Aires, 1905.

Villegas Carlos G., Régimen legal de bancos, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987.

Vítolo, Daniel R., Contratos comerciales, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993.

Zavala Rodríguez, Carlos A., Código de Comercio y Leyes Complementarias, Depalma, Buenos Aires, 1971.

5. Metodología de enseñanza

Esta Cátedra, subraya la importancia de la lectura anticipada no sólo de la legislación sino de algunos de los diversos manuales que se dispone para afrontar el conocimiento de la materia, descartando el "dictado" de clases teóricas, con mayor o menor carácter magistral.

De tal forma, se justifica la actuación de docentes que permitirán colaborar con las dudas de los alumnos, integrando su preparación con casos prácticos, enseñándoles a prevenir los conflictos, sin perjuicio de también instruirlos en las habilidades para afrontarlos judicial o extrajudicialmente.

El examen de casos jurisprudenciales o casos prácticos supuestos (método de casos, talleres, debates colectivos, plenarios, ronda de

UNIDAD II

II.1. El Mercado Financiero. Importancia.

II.2. Sistema Financiero y Sectores financieros.

II.3. Sistema Financiero Argentino. Intermediación habitual de recursos financieros.

II.4. La actividad financiera. Naturaleza jurídica.

II.5. Sujetos comprendidos.

II.6. Entidades enumeradas. Operatoria.

II.7. Personas y entidades no comprendidas.

Activo Virtual (Art. 4 bis Ley 25.246 / Ley 27.739): Representación digital de valor para pagos/inversión (excluye moneda de curso legal).

Registro PSAV: Control y registro exclusivo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) (Art. 37 Ley 27.739).

Billeteras PSP: Controladas por el Banco Central (BCRA) (Com. A 7506/7759).

II.8. Actividad regular y de hecho.

II.9. Normativa de la actividad.

II.10. Operaciones prohibidas y limitadas.

II.11. Banca múltiple y especializada. Nuevas formulaciones.

II.12. Banca pública nacional y provincial.

UNIDAD III

III.1. Sistema Financiero y Banca Central.

III.2. El Banco Central de la República Argentina: Función.

III.3. Sistemas de Banca Central.

III.4. B.C.R.A: Creación. Carta Orgánica. Reformas.

III.5. Naturaleza y Objeto. Organización. Facultades.

III.6. Operaciones. Efectivos mínimos. Régimen de cambios. Emisión.

III.7. El Banco Central como autoridad de aplicación.

III.8. Poder de policía financiero: Autorización para funcionar.

III.9. Apertura de sucursales y filiales.

III.10. Facultad reglamentaria. Constitucionalidad.

UNIDAD IV

IV.1. El Banco Central y la facultad de Superintendencia.

IV.2. La Superintendencia de Actividades Financieras y Cambiarias.

IV.3. Accionar. Objetivos. Funciones.

IV.4. El Banco Central y el poder de fiscalización y control.

IV.5. Liquidez y solvencia. Regularización y saneamiento. Régimen informativo.

IV.6. Reestructuración de entidades. Suspensión preventiva.

IV.7. Revocación de la autorización para funcionar. Disolución.

IV.8. Liquidación. Autoliquidación. Liquidación judicial y Quiebra.

IV.9. Facultad sancionatoria. Régimen Penal Cambiario.

UNIDAD V

V.1. Operaciones bancarias y contratos bancarios.

V.2. Nociones y caracterización.

V.3. Clasificaciones. Operatorias comprendidas.

V.4. Los contratos bancarios. Concepto. Contenidos.

V.5. El crédito, el dinero y los títulos valores como objeto de la operatoria.

V.6. Nuevas estructuras técnicas. Transferencia electrónica de fondos.

V.7. Cajeros automáticos. Banca electrónica. Operatoria y seguridad.

V.8. Responsabilidad de los bancos. Fundamentos. Interpretación. Aspectos.

Franco, Horacio, Bolsas de Comercio y Mercado de Valores, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975.

Linares Bretón, Samuel F., Operaciones de bolsa, Depalma, Buenos Aires, 1980.

Messineo, Francisco, Operaciones de Bolsa y bancos, Ed. Bosch, Barcelona.

Radresa, Emilio, Bolsas y contratos bursátiles, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995.

Barbato, Nicolás H. – Meilij, Gustavo R., Tratado de Derecho de Seguros. Ed. Zeus, Rosario, 1975.

Halperin, Isaac – Morandi, Juan C. F., Seguros, Depalma, Buenos Aires, 1983.

Morandi, Juan C., Estudios de Derecho de Seguros, Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1971.

Piedecasas, Miguel A., Régimen legal del seguro. Ley 17.418, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 1999.

Stiglitz, Rubén S., Contrato de seguros, Ed. La Roca, Buenos Aires, 1988.

OTRA BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA (TEMAS ESPECIALES)

Etcheverry, Raúl A., Derecho Comercial y Económico, vs., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1987.

Muiño, Orlando Manuel, Comentarios de Derecho Comercial y Bancario, Advocatus, Córdoba, 1999.

Fontanarrosa, Rodolfo O., Derecho comercial argentino, Parte General, y t. II, Zavalía, Buenos Aires, 1973.

Romero, José I., Curso de Derecho comercial, Depalma, Buenos Aires, 1983.

Anaya, Jaime L., Podetti, Humberto A., Código de Comercio Comentado y Leyes Complementarias, Ed. Omeba, Buenos Aires, 1965.

Bollini Shaw, Carlos – Boneo Villegas, Eduardo J., Manual para operaciones bancarias y financieras, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990.

Castillo, Ramón S., Curso de derecho comercial, Buenos Aires, 1939.

Farina, Juan M., Contratos comerciales modernos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.

Fernández Raymundo L., Código de Comercio de la República Argentina comentado, Buenos Aires, 1967.

Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo L., Tratado teórico-práctico de Derecho Mercantil, Depalma, Buenos Aires, 1987.

4. Bibliografía

Muiño, Orlando Manuel, Notas de derecho bancario y bursátil, Compendio de Cátedra, Córdoba, 2011.

Muiño, Orlando Manuel, Derecho Empresarial, comercial, del tráfico económico y la actividad económica organizada, Compendio de Cátedra, Córdoba, 2015.

Barbier, Eduardo A., Contratación bancaria, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007.

Benélbaz, Héctor A. - Coll, Osvaldo W., Sistema bancario moderno. Manual de Derecho Bancario, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994.

Bollini Shaw, Carlos – Boneo Villegas, Eduardo J., Manual para operaciones bancarias y financieras, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.

Boneo Villegas, Eduardo J. – Barreira Delfino, Eduardo A., Contratos bancarios modernos, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1984.

Bonfanti, Mario A., Contratos bancarios, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993.

Etcheverry, Raúl A., Derecho comercial y económico. Contratos. Parte especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000.

Farina, Juan M., Contratos comerciales modernos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993.

Fernández, Raymundo L. – Gómez Leo, Osvaldo R., Tratado teórico práctico de derecho comercial, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1997.

Ghersi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, Parte general y especial, figuras contractuales modernas, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992.

Martorell, Ernesto E., Tratado de los contratos de empresa, en especial Tomo II – Contratos bancarios, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2000.

Messineo, Francisco, Manual de derecho civil y comercial, tr. S. Sentís Melendo, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1954.

Villegas, Carlos G., Régimen legal de bancos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1978.

Villegas, Carlos G., Compendio jurídico, técnico y práctico de la actividad bancaria, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1989.

Zabala Rodríguez, Carlos J., Código de comercio y leyes complementarias, comentados y concordados, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964.

Camerini, Marcelo A., Mercado de valores, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002.

Responsabilidad del banco: objetiva por el riesgo de la actividad (Art. 1757 CCCN). Se exime solo por hecho de la víctima, hecho de un tercero o caso fortuito, probando que adoptó medidas de seguridad.

Fallo Soppe (Empresa / Giro comercial): No aplica LDC. Banco eximido por hecho de la víctima y de tercero (ingreso de claves en enlace falso).

Fallo Machado (Consumidor / Persona física): Aplica relación de consumo (Art. 42 CN y 1093 CCCN). Banco condenado por violación del deber de seguridad (obligación de resultado y carga dinámica probatoria).

V.9. Secreto bancario. Fundamento. Límites. Eliminación.

V.10. El derecho del consumidor y la actividad bancaria.

UNIDAD VI

VI.1. Depósito Bancario. Concepto.

VI.2. Antecedentes. Clasificaciones.

VI.3. Diferentes tipos. Naturaleza.

VI.4. Modalidades de los depósitos de dinero. Reglamentación.

VI.5. Aspectos de la operatoria. Derechos y obligaciones de las partes.

VI.6. Formas en que pueden ser constituidos los depósitos.

VI.7. Extinción. Depósito de títulos.

VI.8. Garantía de los depósitos. Evolución. Normativa.

UNIDAD VII

VII.1. Cuenta corriente bancaria. Regulación.

VII.2. Concepto. Autonomía. Diferencias.

VII.3. El servicio de caja. Cuenta corriente y cheque.

VII.4. Débitos. Normativa.

VII.5. Tipos de cuentas. Contenido. Apertura. Funcionamiento.

VII.6. Derechos y obligaciones de las partes.

VII.7. Movimiento. Reglamentación en cuanto al cheque.

VII.8. Cierre. Efectos. Suspensión del servicio de pago.

VII.9. Cuentas corrientes instantáneas.

VII.10. Ejecución del saldo deudor. Procedimiento. Impugnación.

UNIDAD VIII

VIII.1. Los Préstamos Bancarios. Concepto y caracterización.

VIII.2. Crédito: Elementos. Clasificaciones.

VIII.3. Trámite y análisis de la operatoria. Garantías.

VIII.4. Préstamo bancario de dinero. Operatoria. Caracteres.

VIII.5. Intereses. Clases. Capitalización. Tasas.

Compensatorio (Art. 767): Precio por el uso del capital ajeno (oneroso forzoso en mutuo de dinero, Art. 1527).

Moratorio (Art. 768): Sanción por mora automática del deudor.

Anatocismo (Art. 770 CCCN): Prohibido, salvo pacto ≥ 6 meses.

Excepción bancaria de anatocismo: Capitalización trimestral (cada 90 días) en cuenta corriente bancaria (Art. 1398 CCCN).

VIII.6. Clases de préstamos.

VIII.7. Préstamos de títulos y de firma.

VIII.8. Apertura de crédito. Concepto.

VIII.9. La disponibilidad. Función económica.

Apertura de crédito no utilizada (Arts. 1410 a 1412 CCCN): Cliente abona remuneración por disponibilidad, sin intereses compensatorios.

VIII.10. Caracteres. Tipos y modalidades.

VIII.11. Finalización. Efectos.

VIII.12. El anticipo bancario. Naturaleza.

VIII.13. Bienes. Obligaciones y derechos de las partes.

XIX.3. Seguros de incendio. Daño indemnizable. Monto del resarcimiento. Lucro cesante. Reconstrucción.

XIX.4. Seguros de la agricultura. Principio general. Granizo, cálculo de la indemnización. Denuncia del siniestro. Helada, régimen.

XIX.5. Seguro de animales. Principio general. Mortalidad de animales. Daños no comprendidos. Denuncia del siniestro. Indemnización.

XIX.6. Seguros de responsabilidad civil. Alcance. Extensión de la garantía. Provocación del siniestro. Denuncia. Reconocimiento de responsabilidad. Transacción. Privilegio del damnificado. Citación del asegurador. Pluralidad de damnificados.

XIX.7. Seguros de transporte. Ámbito de aplicación. Amplitud de la responsabilidad del transportador. Cálculo de la indemnización.

XIX.8. Seguro de automotores. Cobertura. Exclusiones.

XIX.9. Seguros de Personas:

XIX.10. Seguro sobre la vida. Vida asegurable. Agravación del riesgo y cambio de profesión. Rescisión. Liberación del asegurador.

XIX.11. Seguro de accidentes personales. Cobertura. Conducta del asegurado. Liberación del asegurador.

XIX.12. Seguro colectivo. Características. Incorporación. Separación.

UNIDAD XX

XX.1. El Reaseguro. Concepto. Retrocesión. Acción del asegurado. Privilegio.

XX.2. La empresa de seguros. Régimen especial. Entidades autorizadas. Protección de los asegurados. Operaciones prohibidas. Régimen de liquidación de las aseguradoras.

XX.3. Agentes intermediarios. Auxiliares en la celebración del contrato.

XX.4. Autoridad de control. Funciones. Deberes y atribuciones.

DERECHO DE SEGUROS

UNIDAD XVIII

XVIII.1. El seguro. Origen y evolución.

XVIII.2. Función económica.

XVIII.3. Concepto. Elementos.

XVIII.4. Clasificaciones.

XVIII.5. El contrato de seguro. Caracteres. Objeto.

XVIII.6. Partes: a) asegurador: tipos societarios, autorización, planes; b) asegurado; c) tomador; d) beneficiario. Seguro por cuenta ajena. Seguro por cuenta de quien corresponda. Capacidad.

XVIII.7 El riesgo: concepto, caracteres. Riesgos asegurables. Ausencia de riesgo. Pluralidad de riesgos. Estado del riesgo. Agravación.

XVIII.8 El interés asegurable. Función. Concepto. Desaparición.

XVIII.9. Prima. Concepto. Clases. Determinación. Variación. Pago.

XVIII.10. Celebración. Propuesta. Forma y prueba. Póliza.

XVIII.11. Declaraciones falsas y reticencias. Efectos.

XVIII.12. Obligaciones y cargas de las partes: 1) del asegurado: a) pago de la prima, incumplimiento, consecuencias; b) mantenimiento del estado de riesgo; c) información del acaecimiento del siniestro; d) información de los daños sufridos; e) salvamento y prohibición de cambiar la cosa dañada; 2) del asegurador: a) asunción del riesgo; b) entrega de la póliza y certificado provisorio; c) pago de la indemnización, plazo; siniestro.

XVIII.13. Plazo. Vigencia y extinción. Nulidad, rescisión, caducidad, prescripción.

UNIDAD XIX

XIX.1. Seguros Patrimoniales:

XIX.2. Seguros de daños patrimoniales. Objeto. Límites del valor asegurado. Sobreseguro. Infraseguro. Pluralidad de seguros. Determinación de los daños. Subrogación. Hipoteca. Prenda.

VIII.14. Finalización.

UNIDAD IX

IX.1. Descuento. Concepto. Naturaleza jurídica.

IX.2. “Compra” de documentos y “descuento” de documentos propios

IX.3. Obligaciones y derechos de las partes. Extinción.

IX.4. Redescuento. Función.

IX.5. Intervención de los bancos en el comercio exterior.

IX.6. Operaciones. Formas de pago. Cobranzas.

IX.7. El crédito documentario. Concepto. Reglas y usos uniformes.

IX.8. Naturaleza. Partes intervinientes y relaciones.

Principio rector: Independencia y abstracción de la compraventa base (el banco solo revisa documentos).

Responsabilidad del banco: si paga sin verificar correctamente los documentos exigidos, responde frente al ordenante.

IX.9. Documentación de la operatoria. Modalidades. Extinción.

3 documentos esenciales: 1) Transporte (conocimiento/carta de porte), 2) Factura comercial, 3) Póliza de seguro.

UNIDAD X

X.1. Los servicios bancarios.

X.2. Cajas de seguridad. Naturaleza. Operatoria.

X.3. Partes. Obligaciones. Responsabilidad del banco.

X.4. Servicios de cobranzas y de pagos. Mandatos y Comisiones.

X.5. Giros y transferencias. Naturaleza. Efectos.

X.6. La transferencia electrónica de fondos. Sistemas.

X.7. Otros pagos y cobros: sueldos, impuestos, etc.

X.8. Mediación en la emisión de valores mobiliarios y títulos valores.

X.9. Intermediación inmobiliaria. Otros servicios.

X.10. Banca hogareña. Naturaleza. Obligaciones de las partes.

X.11. Cajeros automáticos. Caracteres. Obligaciones.

X.12. “Bancarización”: cuentas especiales. Débito automático.

X.13. Compensación bancaria (clearing). Operatoria. Cámara electrónica.

UNIDAD XI

XI.1. Factoring.

XI.2. Concepto.

XI.3. Función.

XI.4. Partes.

XI.5. Modalidades.

Clases (Art. 1421 CCCN, «asumiendo o no los riesgos»):

Simple: el factor gestiona la cobranza y paga al factoreado al vencimiento del crédito.

Con financiamiento: el factor adelanta el importe al factoreado (liquidez inmediata) y después cobra, imputando lo cobrado al anticipo más intereses, honorarios y gastos.

Con garantía (con recurso): si el deudor no paga, el factor repite contra el factoreado. Responde el factoreado por la insolvencia del deudor.

Sin garantía (sin recurso): el factor asume el riesgo de insolvencia del deudor y no puede repetir. Responde el factor.

En todas las clases el factoreado responde por la existencia y legitimidad del crédito (evicción, Arts. 1427 y 1628 CCCN).

XI.6. Mecánica de la operación.

Notificación al deudor cedido (Art. 1428 CCCN): Si fue notificado y paga al factoreado, paga mal y debe pagar de nuevo al factor; si no fue notificado, su pago es liberatorio.

XI.7. Situación jurídica.

XVI.4. Mercados y Bolsas. Antecedentes. Funciones. Sistemas.

XVI.5. Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Córdoba y de Rosario.

XVI.6. Mercado de capitales. Operaciones. Información relevante.

XVI.7. Mercado Abierto Electrónico. Caja de valores. Calificadoras de riesgo.

XVI.8. Mercados a término, de futuros y opciones.

XVI.9. Otros Mercados: Cereales; Ganado en pie, etc.

XVI.10. Bolsa de cereales y Mercado de Cereales a Término.

XVI.11. Operatoria: Opciones. Futuros. Derivados, etc.

XVI.12. La Oferta pública de valores negociables. Marco regulatorio.

XVI.13. Autorización para realizar oferta pública. Ofertabilidad y cotizabilidad.

XVI.14. Autorización para cotizar. Cancelación

UNIDAD XVII

XVII.1. Operaciones. Introducción.

XVII.2. Descripción y mecánica de las operaciones más usuales.

XVII.3. Responsabilidad por las operaciones. Función Arbitral.

XVII.4. Fondos comunes de inversión. Concepto.

XVII.5. Estructura. Funcionamiento.

XVII.6. Fondos comunes de inversión cerrados, crédito y de dinero.

XVII.7. Sujetos. Reglamento. Certificados. Responsabilidad.

XVII.8. El régimen de Transparencia de la Oferta Pública.

XVII.9. Reformulaciones introducidas.

XVII.10. Oferta Pública de Adquisición. Casuística.

XVII.11. Definiciones. Reformas a la ley de mercados de capitales.

XVII.12. Otros aspectos de la regulación.

Garantía de títulos: El patrimonio fiduciario separado (Art. 1685 CCCN), inembargable por acreedores personales de fiduciante o fiduciario.

Responsabilidad del fiduciario financiero: responde como profesional especializado, bajo control de la CNV; los inversores tienen acción directa si incumple.

XIV.7. Securitización o Titulización.

Cesión masiva de créditos sin notificar deudor por deudor: Válida por acto único sin notificación individual mediante previsión contractual o publicación web CNV (Ley 24.441 arts. 70 a 72, modif. Ley 27.440; excepción al Art. 1620 CCCN).

XIV.8. Partes. Formas.

Títulos (Art. 1693 CCCN): Participación = derecho a ganancias/resultado; Deuda = crédito a cobrar capital más intereses.

XIV.9. Insuficiencia.

UNIDAD XV

XV.1. Garantías bancarias.

XV.2. Concepto. Clasificaciones.

XV.3. Garantías reales y personales.

XV.4. Prenda y prenda con registro. Ejecución.

XV.5. Fianza. Aval. Otros institutos.

XV.6. Garantía a primer demanda o requerimiento.

XV.7. Cartas de recomendación.

MERCADO DE CAPITALES

UNIDAD XVI

XVI.1. Mercado de capitales y de dinero.

XVI.2. Importancia de los mercados financieros actuales. Agentes. Secreto.

XVI.3. Comisión Nacional de Valores. Antecedentes. Normativa. Funciones.

Incobrabilidad por vicio de origen (factura trucha/defecto formal): Responde siempre el factoreado por garantía de evicción (Art. 1427 CCCN y Art. 1628 CCCN), aun si se pactó «sin garantía / sin recurso».

XI.8. Extinción.

XI.9. Underwriting.

XI.10. Concepto y función.

XI.11. Objeto.

XI.12. Caracteres.

XI.13. Partes.

Rol del underwriter: Mandatario por cuenta ajena/de terceros registrado ante CNV.

Responsabilidad del underwriter: como mandatario rinde cuentas al emisor; el incumplimiento del compromiso previo de underwriting genera responsabilidad contractual.

XI.14. Modalidades.

Clases (según suscripción y financiamiento):

Colocación simple: Sin adelanto, sin garantía; riesgo de la emisora.

Con garantía: Asegura comprar sobrante al vencimiento; no hay adelanto el día 1.

Suscripción y financiamiento: Adelanto inmediato de fondos el día 1 y riesgo de colocación del underwriter.

Responsabilidad en cada caso: en la colocación simple, si no se suscriben los valores pierde la emisora y el underwriter solo cobra asesoramiento y gastos; con garantía, el underwriter responde por suscribir lo que no se colocó; con suscripción y financiamiento, el underwriter soporta todo el riesgo de colocación.

XI.15. Contenido.

UNIDAD XII

XII.1. Leasing.

XII.2. Concepto y función.

XII.3. Régimen legal. Clases.

Clases (Art. 1231 CCCN):

Financiero (incs. a, b y c): el dador compra el bien que indica el tomador y financia la adquisición.

Operativo (inc. d): el bien ya era del dador, que lo explota.

Retroleasing (inc. e): el dador compra el bien al propio tomador y se lo da en leasing.

Subleasing: el tomador da el bien a su vez en leasing.

Saneamiento/Entrega: Financiero (dador puede liberarse contractualmente); Operativo (dador no puede liberarse) (Arts. 1231 y 1232 CCCN).

Responsabilidad en cada clase (Art. 1232 CCCN): financiero, el dador puede liberarse y el tomador reclama directamente al vendedor; operativo, o dador fabricante, importador, vendedor o constructor, no puede liberarse; retroleasing, el dador no responde por entrega ni saneamiento.

XII.4. Sujetos. Obligaciones.

Daño a terceros / Siniestro: Responde exclusivamente el tomador o guardián (Art. 1243 CCCN, excepción al 1757). El dador titular registral queda totalmente eximido. Rige en todas las clases de leasing.

XII.5. Objeto. Canon. Duración.

XII.6. Opción de compra. Valor residual.

Opción de compra: Pagadas tres cuartas partes (75%) del canon (Art. 1240 CCCN).

XII.7. Forma e inscripción.

Inscripción: Inmuebles 20 años; Muebles 10 años (Art. 1234 CCCN).

XII.8. Incumplimiento.

XII.9. Concurso y quiebra de las partes.

UNIDAD XIII

XIII.1. Tarjetas de crédito.

XIII.2. Antecedentes y función.

XIII.3. Sistema. Régimen.

XIII.4. Partes y relaciones.

XIII.5. Contenido. Mecánica.

Liquidación con Pago Mínimo: Únicamente intereses compensatorios sobre saldo financiado (no hay mora) (Arts. 16 y 20).

Sin pago (ni mínimo ni total): Mora automática. Se devengan y acumulan compensatorios más moratorios/punitorios (Arts. 18, 19 y 21).

XIII.6. Liquidación. Acciones.

Vía ejecutiva directa: Nula de nulidad absoluta (Art. 14 inc. h). Siempre requiere preparación (Art. 39).

Omisión requisitos del Art. 6: Pérdida de preparación de vía ejecutiva (deriva a juicio ordinario) (Art. 41 inc. b).

Impugnación resumen: Titular 30 días desde recepción; Emisor 7 días acuse y 15 días respuesta (60 exterior) (Arts. 26 a 29).

UNIDAD XIV

XIV.1. Fideicomiso.

XIV.2. Concepto y naturaleza.

XIV.3. Partes. Objeto.

XIV.4. Clases. Formas.

XIV.5. Extinción. Concurso y quiebra.

XIV.6. Fideicomiso financiero.

Control en oferta pública: Comisión Nacional de Valores (CNV) (Art. 1691 CCCN).